

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5889/2541

บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ ตะวันออก
ฟายแนนซ์ (1991

โจทก์

จำกัด (มหาชน

โจทก์

นาง กนก วรรณ วงศ์โพธิพันธ์ กับพวก

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 179

ตามคำฟ้องและคำขอแก้ไขคำฟ้องเดิมของโจทก์ สภาพแห่งข้อหา คือ จำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นลูกค้าของโจทก์ได้ร่วมกับจำเลยที่ 2 ถึงที่ 8 และบุคคลอื่นเข้าหุ้นกัน มีลักษณะเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ ไม่จดทะเบียน จำเลยที่ 1 เป็นผู้ขอเปิดบัญชีทรวงจ่ายเงิน เพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยเงินสดตามบัญชีทรวงจ่าย เลขที่ 1146555-1 โดยมีจำเลยที่ 2 ถึงที่ 8 เป็นผู้ค้าประกัน รับผิดร่วมหรือยินยอมชำระหนี้สินแทนทุกประเภทของจำเลยที่ 1 นอกจากนี้สภาพแห่งข้อหาของโจทก์ยังฟ้องเน้นหนัก ถึงความรับผิดของจำเลยที่ 1 ที่จะต้องรับผิดแก่โจทก์โดยการที่โจทก์บรรยายฟ้องว่า จำเลยที่ 1 ได้มอบอำนาจ ให้จำเลยที่ 2 และ/ หรือจำเลยที่ 3 เป็นผู้มียอำนาจสั่งให้โจทก์ดำเนินการซื้อขายหลักทรัพย์ตามบัญชีทรวงจ่ายของจำเลยที่ 1 ต่อมาจำเลยที่ 1 โดยจำเลยที่ 2 ได้สั่งให้โจทก์ซื้อหลักทรัพย์ (หุ้น) การที่โจทก์ขอแก้ไขคำฟ้องครั้งที่ 2 โดยเพิ่มความวาระหว่างวันที่ 9 พฤศจิกายน 2535 ถึงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2535 กับระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม 2535 ถึงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2535 จำเลยที่ 2 ได้สั่งให้โจทก์ซื้อหุ้นของสามบริษัท ตามบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์เลขที่ 1146888-1

ของจำเลยที่ 2 และเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2535 จำเลยที่ 3 ได้ทำสัญญาค้ำประกัน การชำระหนี้ของจำเลยที่ 2 โดยค้ำประกันเต็มมูลหนี้และยอมรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วม ส่วนบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์เลขที่ 1146012-1 ของจำเลยที่ 3 นั้น วันที่ 5 พฤศจิกายน 2535 จำเลยที่ 3 สั่งซื้อหุ้นโดยมีจำเลยที่ 2 ทำสัญญาค้ำประกันการชำระ หนี้ของจำเลยที่ 3 ดังนี้ ข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาแห่งคำร้องขอแก้ไขคำฟ้อง ครั้งที่ 2 นี้จึงไม่เกี่ยวกับความรับผิดของจำเลยที่ 1 และจำเลยที่ 4 ถึงที่ 8 ตามที่ โจทก์ตั้งฟ้องมา และข้อหาของโจทก์ตามคำร้องขอแก้ไขคำฟ้องครั้งที่ 2 จะขอบังคับ ให้จำเลยที่ 1 กับจำเลยที่ 4 ถึงที่ 8 ต้องร่วมรับผิดไม่ได้ ทั้งมีผลทำให้ประเด็นแห่งคดี เปลี่ยนแปลงไป การกระทำของจำเลยที่ 2 ที่ 3 ตามบัญชีซื้อขายหุ้นดังกล่าวไม่มี ลักษณะเป็นหุ้นส่วนสามัญกับจำเลยอื่น ๆ เห็นได้ประจักษ์ว่าความเป็นลูกหนี้ของ จำเลยที่ 2 ที่ 3 และความรับผิดเต็มตามมูลหนี้ในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์เลขที่ 1146888-1 ของจำเลยที่ 2 กับหนี้ในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์เลขที่ 1146012-1 ของ จำเลยที่ 3 เป็นจำนวนหนี้ นอกเหนือจากสัญญาขอเปิดบัญชีทดรองจ่ายเงินเพื่อซื้อขาย หลักทรัพย์ด้วยเงินสดที่จำเลยที่ 2 ถึงที่ 8 ต้องร่วมรับผิดกับจำเลยที่ 1 ต่อโจทก์ ข้อความที่ขอแก้ไขคำฟ้องครั้งที่ 2 จึงไม่เกี่ยวข้องกับฟ้องเดิมและไม่ใช้การเพิ่มเติม ข้อเท็จจริงในฟ้องเดิมให้สมบูรณ์ย่อมไม่อาจรวมการพิจารณาด้วยกันได้ตามประมวล กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 179

คดีสืบเนื่องมาจากโจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยทั้งแปดร่วมกันหรือแทนกัน ชำระหนี้แก่โจทก์ 52,440,987.96 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 24 ต่อปี ใน ต้นเงินจำนวน 42,561,951 บาทนับจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ หากไม่ ปฏิบัติตามให้นาน.ส.3 ก. เลขที่ 3797 และ 3798 เลขที่دين 302 และ 303 ตำบล

ท่าช้างอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ของจำเลยที่ 3 ที่จำนองออกขายทอดตลาดนำเงินที่เหลือจากการชำระหนี้จำนองมาชำระหนี้โจทก์ หากได้เงินไม่พอชำระหนี้โจทก์ให้ยึดทรัพย์สินอื่น ๆ ของจำเลยทั้งแปดออกขายทอดตลาดนำเงินมาชำระหนี้จนครบ

ระหว่างพิจารณาก่อนชี้สองสถาน โจทก์ยื่นคำร้องขอแก้ไขคำฟ้อง 2 ฉบับ ฉบับแรกลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2540 ฉบับที่สองลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2540 จำเลยที่ 1 ที่ 3 ที่ 6 ที่ 7 และที่ 8 คัดค้านว่าการขอแก้ไขคำฟ้องของโจทก์ไม่เกี่ยวกับฟ้องเดิมพอที่จะรวมพิจารณาเข้าด้วยกันได้ และเป็นการเพิ่มเติมฟ้องโดยยกข้อเท็จจริงขึ้นมาใหม่มิใช่เป็นการเพิ่มเติมฟ้องเดิมให้สมบูรณ์ การแก้ไขคำฟ้องของโจทก์จึงไม่ชอบ

ศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่า คำร้องขอแก้ไขคำฟ้องครั้งแรกเกี่ยวข้องกับฟ้องเดิมพอที่จะรวมการพิจารณาชี้ขาดตัดสินคดีเข้าด้วยกันได้อนุญาตให้โจทก์แก้ไขคำฟ้องได้ ส่วนที่โจทก์ขอแก้ไขคำฟ้องครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2540 นั้นไม่เกี่ยวกับฟ้องเดิมและไม่อาจจะรวมพิจารณาและชี้ขาดตัดสินคดีเข้าด้วยกันได้จึงไม่อนุญาตให้โจทก์แก้ไขคำฟ้อง ยกคำร้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า มีปัญหาต้องวินิจฉัยว่า คำร้องขอแก้ไขคำฟ้องของโจทก์ครั้งที่ 2 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2540 เป็นการขอเพิ่มเติมฟ้องให้บริบูรณ์และเกี่ยวกับฟ้องเดิมหรือไม่ เห็นว่าเดิมโจทก์ฟ้องและขอแก้ไขคำฟ้องว่า เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2535 จำเลยทั้งแปดเป็นลูกค้าย่อยหลักทรัพย์ของบริษัทโจทก์ สาขาหาดใหญ่ โดยจำเลยทั้งแปดกับพวกได้ร่วมกันลงทุนเป็นหุ้นส่วนสามัญไม่จดทะเบียน จำเลยที่ 1

ได้ทำหนังสือขอเปิดบัญชีทดลองจ่ายเงินเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยเงินสดและขอให้
โจทก์ออกเงินทดลองจ่ายในการสั่งซื้อหลักทรัพย์โดยไม่จำกัดวงเงิน โจทก์ได้อนุมัติ
ให้จำเลยที่ 1 ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ได้ในบัญชีเงินทดลองจ่ายเลขที่ 1146555-1
โดยจำเลยที่ 1 มอบอำนาจให้จำเลยที่ 2 และ/หรือจำเลยที่ 3 เป็นผู้มีอำนาจสั่งโจทก์
ให้ดำเนินการซื้อขายหลักทรัพย์ ทั้งจำเลยที่ 2 ถึงที่ 8 ยังได้ตกลงทำสัญญาค้ำ
ประกันหนี้สินทุกประเภทของจำเลยที่ 1 และจำเลยที่ 2 ถึงที่ 8 สัญญาว่า หากจำเลย
ที่ 1 ผิดสัญญาไม่ชำระหนี้โจทก์ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ จำเลยที่ 2 ถึงที่ 8 ยินยอมชำระ
หนี้แทนจำเลยที่ 1 ทั้งสิ้น จำเลยที่ 3 นำที่ดินมาจดทะเบียนจำนองเป็นประกัน ทั้ง
โจทก์ได้บรรยายฟ้องต่อไปด้วยว่า วันที่ 2 ตุลาคม 2535 ถึงวันที่ 27 พฤศจิกายน
2535 จำเลยที่ 1 โดยจำเลยที่ 2 ได้สั่งให้โจทก์ซื้อหลักทรัพย์ดังนี้คำฟ้องและคำขอ
แก้ไขคำฟ้อง สภาพแห่งข้อหาของโจทก์ คือ จำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นลูกค้ำของโจทก์ได้ร่วม
กับจำเลยที่ 2 ถึงที่ 8 และบุคคลอื่นเข้าหุ้นกัน มีลักษณะเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญไม่จด
ทะเบียน จำเลยที่ 1 เป็นผู้ขอเปิดบัญชีทดลองจ่ายเงินเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ด้วย
เงินสดตามบัญชีทดลองจ่ายเลขที่ 1146555-1 โดยมีจำเลยที่ 2 ถึงที่ 8 เป็นผู้ค้ำ
ประกันรับผิดชอบหรือยินยอมชำระหนี้สินแทนทุกประเภทของจำเลยที่ 1 นอกจากนี้
สภาพแห่งข้อหาของโจทก์ยังฟ้องเน้นหนักถึงความรับผิดชอบของจำเลยที่ 1 ที่จะต้องรับ
ผิดแก่โจทก์ด้วยการที่โจทก์บรรยายฟ้องว่าจำเลยที่ 1 ได้มอบอำนาจให้จำเลยที่ 2
และ/หรือจำเลยที่ 3 เป็นผู้มีอำนาจสั่งให้โจทก์ดำเนินการซื้อขายหลักทรัพย์ตามบัญชี
ทดลองจ่ายของจำเลยที่ 1 ต่อมาจำเลยที่ 1 โดยจำเลยที่ 2 ได้สั่งให้โจทก์ซื้อหลัก
ทรัพย์ (หุ้น) การที่โจทก์ขอแก้ไขคำฟ้องครั้งที่ 2 โดยเพิ่มข้อความว่า ระหว่างวันที่ 9
พฤศจิกายน 2535 ถึงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2535 กับระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม
2535 ถึงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2535 จำเลยที่ 2 ได้สั่งให้โจทก์ซื้อหุ้นของสามบริษัท
ตามบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์เลขที่ 1146888-1 ของจำเลยที่ 2 และเมื่อวันที่ 11
กันยายน 2535 จำเลยที่ 3 ได้ทำสัญญาค้ำประกันการชำระหนี้ของจำเลยที่ 2 โดยคำ

ประกันเต็มมูลหนี้และยอมรับผิดชอบอย่างลูกหนี้ร่วม ส่วนบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์เลขที่ 1146012-1 ของจำเลยที่ 3 นั้น วันที่ 5 พฤศจิกายน 2535 จำเลยที่ 3 สั่งซื้อหุ้นโดยมีจำเลยที่ 2 ทำสัญญาค้ำประกันการชำระหนี้ของจำเลยที่ 3 ดังนี้ ข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาแห่งคำร้องขอแก้ไขคำฟ้องครั้งที่ 2 นี้จึงไม่เกี่ยวกับความรับผิดชอบของจำเลยที่ 1 และจำเลยที่ 4 ถึงที่ 8 ตามที่โจทก์ตั้งฟ้องมาและข้อหาของโจทก์ตามคำร้องขอแก้ไขคำฟ้องครั้งที่ 2 จะขอบังคับให้จำเลยที่ 1 กับจำเลยที่ 4 ถึงที่ 8 ต้องร่วมรับผิดชอบไม่ได้ทั้งมีผลทำให้ประเด็นแห่งคดีเปลี่ยนแปลงไป การกระทำของจำเลยที่ 2 ที่ 3 ตามบัญชีซื้อขายหุ้นดังกล่าวไม่มีลักษณะเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญกับจำเลยอื่น ๆ เห็นได้ประจักษ์ว่าความเป็นลูกหนี้ของจำเลยที่ 2 ที่ 3 และความรับผิดชอบเต็มตามมูลหนี้ในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์เลขที่ 1146888-1 ของจำเลยที่ 2 กับหนี้ในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์เลขที่ 1146012-1 ของจำเลยที่ 3 เป็นจำนวนหนี้ นอกเหนือจากสัญญาขอเปิดบัญชีทราดรองจ่ายเงินเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยเงินสดที่จำเลยที่ 2 ถึงที่ 8 ต้องร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่ 1 ต่อโจทก์ข้อความที่ขอแก้ไขคำฟ้องครั้งที่ 2 จึงไม่เกี่ยวข้องกับฟ้องเดิมและไม่ใช่การเพิ่มเติมข้อเท็จจริงในฟ้องเดิมให้สมบูรณ์ไม่อาจรวมการพิจารณาด้วยกันได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 179

พิพากษายืน

(วินัส เรืองอำพัน-ภูเกียรติ สุนทรบุระ-วิรัตน์ ลัทธวิงศกร)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ